BIZU DO CONCURSEIRO X — GCM GERAL

Direitos Humanos

Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948)

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Contexto histórico e origem
- 2. Natureza jurídica e força da Declaração
- 3. Estrutura e grandes blocos de direitos
- 4. Direitos civis e políticos: o que mais interessa à segurança pública
- 5. Limites, deveres e vedação do abuso
- 6. A Declaração e a Constituição de 1988
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 12 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2
O que você vai aprender 2
Introdução 2
1. Contexto histórico e origem 2
2. Natureza jurídica e força da Declaração 3
3. Estrutura e grandes blocos de direitos 3
4. Direitos civis e políticos: o que mais interessa à segurança pública 4
5. Limites, deveres e vedação do abuso 5
6. A Declaração e a Constituição de 1988 5
Exemplos resolvidos 6
Exemplo 1 6
Exemplo 2 6
Exemplo 3 6
Exemplo 4 6
Erros frequentes e pegadinhas 7
Mapa mental 7
Questões de fixação e gabarito comentado 8
Gabarito comentado 9
Resumo final e fontes 11
Resumo dos pontos essenciais 11
Fontes e referências 11

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Contextualizar a DUDH no pós-guerra e na criação da ONU
- Explicar a natureza jurídica da Declaração e sua relação com os Pactos de 1966
- Identificar os grandes blocos de direitos organizados pelos 30 artigos
- Reconhecer os artigos que mais interessam à atividade de segurança pública
- Comparar a DUDH com os direitos fundamentais da Constituição de 1988
- Distinguir afirmações corretas e erradas sobre a Declaração em questões de prova

Introdução

A Declaração Universal dos Direitos Humanos é o documento de referência de toda a disciplina. Foi proclamada em 10 de dezembro de 1948, em Paris, pela Assembleia Geral da ONU, três anos depois da Carta das Nações Unidas e logo após as atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Por isso, ela aparece em provas de Direitos Humanos como ponto de partida: quem não domina seu contexto, sua natureza e seus grandes princípios tropeça em perguntas aparentemente simples.

A banca costuma cobrar a DUDH de três formas: conceitos (o que é, quando surgiu, qual sua força jurídica), conteúdo (o que dizem artigos-chave, como o 1º, o 5º e o 11) e comparação com a Constituição. O banco do Bizu não tem questões reais deste assunto, apenas 25 questões autorais de treino; portanto, o estudo deve se apoiar no texto da Declaração e na compreensão dos conceitos, não em listas decoradas.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 25 questões autorais no site (aba Questões).

1. Contexto histórico e origem

Antes de 1945, a forma como um Estado tratava seus cidadãos era vista, em regra, como assunto interno. As violações em massa cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, em especial o Holocausto, mostraram o risco de deixar a proteção da pessoa inteiramente nas mãos de cada governo. A reação foi a criação da **Organização das Nações Unidas (ONU)**, em 1945, cuja Carta já proclama a fé nos direitos fundamentais do ser humano, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos entre homens e mulheres.

A Carta, porém, não detalhava quais eram esses direitos. A **Declaração Universal** veio para preencher essa lacuna: foi elaborada no âmbito da ONU e adotada pela Assembleia Geral em **10 de dezembro de 1948**, em Paris. A data é lembrada todos os anos como Dia Internacional dos Direitos Humanos.

O Preâmbulo da Declaração afirma que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Também registra que o desprezo pelos direitos humanos conduziu a atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade.

> **Bizu**
> Guarde o trio: ONU (1945, Carta), DUDH (1948, Assembleia Geral, Paris) e Pactos Internacionais (1966). A ordem cronológica é pergunta clássica.

Universalidade

O adjetivo **universal** significa que os direitos pertencem a todos os seres humanos, em qualquer lugar, pelo simples fato de serem humanos. Não dependem de nacionalidade, de cidadania nem de reconhecimento pelo Estado onde a pessoa se encontra. Esse é o núcleo da ideia moderna de direitos humanos.

2. Natureza jurídica e força da Declaração

A DUDH foi adotada como **resolução da Assembleia Geral**, e não como tratado. Em regra, resoluções da Assembleia Geral recomendam, mas não criam obrigações jurídicas formais como um tratado ratificado pelos Estados. Por essa razão se diz que a Declaração, em sua origem, é um documento de **soft law** (direito flexível, sem sanção formal própria).

Isso não significa que seja irrelevante. Com o passar das décadas, a Declaração ganhou enorme autoridade moral e política, passou a ser invocada em tribunais, constituições e outros tratados, e muitos de seus princípios são considerados parte do costume internacional. Em prova, a formulação mais segura é: **não é tratado, mas tem grande força moral e inspira a ordem jurídica internacional e interna**.

Declaração x tratado

Aspecto	Declaração (DUDH)	Tratado (ex.: Pactos de 1966)
Forma	Resolução da Assembleia Geral	Acordo assinado e ratificado pelos Estados
Obrigatoriedade formal	Não vincula como tratado	Vincula os Estados que o ratificam
Papel	Ideal comum e fonte de inspiração	Compromisso jurídico com mecanismos de controle

> **Atenção**
> Afirmar que a DUDH é um tratado ratificado pelo Brasil está errado. O Brasil integra a ONU e adota seus princípios, mas a Declaração, por si só, não é tratado.

A Carta Internacional dos Direitos Humanos

A DUDH, somada ao **Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos** e ao **Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais** (ambos de 1966), forma a chamada **Carta Internacional dos Direitos Humanos**. Os Pactos transformaram em obrigações de tratado muito do que a Declaração havia proclamado.

3. Estrutura e grandes blocos de direitos

A Declaração tem um Preâmbulo e **30 artigos**. Uma leitura organizada ajuda a memorizar sem decorar artigo por artigo. Os artigos 1º e 2º trazem os princípios gerais; os artigos 3º a 21 tratam de direitos civis e políticos; os artigos 22 a 27 tratam de direitos econômicos, sociais e culturais; e os artigos 28 a 30 tratam das condições gerais para o exercício dos direitos, dos deveres e das limitações.

Mapa dos artigos

Artigos	Tema	Exemplos
1º e 2º	Princípios gerais	Liberdade, igualdade, fraternidade; não discriminação
3º a 21	Direitos civis e políticos	Vida, liberdade, segurança; proibição da tortura; devido processo; privacidade; expressão; participação política
22 a 27	Direitos econômicos, sociais e culturais	Seguridade social, trabalho, educação, vida cultural
28 a 30	Disposições finais	Ordem social, deveres, limites e vedação de abuso

> **DUDH, art. 1º**
> Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.

O artigo 1º resume a filosofia da Declaração: **liberdade, igualdade e fraternidade**. Note a expressão "dignidade e direitos": a dignidade é a base de todos os demais direitos. É a mesma ideia que a Constituição brasileira consagra ao tratar a dignidade da pessoa humana como fundamento da República (art. 1º, III).

> **DUDH, art. 2º, item 1**
> Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição.

O artigo 2º é a cláusula de **não discriminação**: o rol de critérios (raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política, origem, riqueza, nascimento) é exemplificativo, porque termina com "qualquer outra condição". Em provas, uma alternativa que diga que a Declaração protege apenas contra discriminação racial erra por restringir o alcance.

4. Direitos civis e políticos: o que mais interessa à segurança pública

Embora a Declaração seja ampla, alguns artigos dialogam diretamente com o trabalho de quem exerce poder de polícia, como o policial militar e o guarda municipal. Eles estabelecem limites à atuação estatal e merecem leitura atenta.

> **DUDH, art. 3º**
> Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.

> **DUDH, art. 5º**
> Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.

A proibição da tortura e do tratamento cruel, desumano ou degradante é um dos pilares da Declaração e se reflete no art. 5º, III, da Constituição brasileira, que usa fórmula muito próxima. Em prova, repare que a DUDH inclui também o **castigo** cruel, desumano ou degradante.

> **DUDH, art. 9º**
> Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.

O artigo 9º veda a prisão **arbitrária**, isto é, sem base legal ou desproporcional. Não proíbe toda prisão: proíbe aquela feita fora da lei ou sem critério. A Constituição brasileira detalha o tema no art. 5º, LXI (prisão só em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária).

O artigo 11 trata da **presunção de inocência**: todo acusado de ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à defesa. O artigo 7º garante a igualdade perante a lei e a igual proteção contra qualquer discriminação.

> **DUDH, art. 12**
> Ninguém será sujeito à interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques.

A privacidade, consagrada no artigo 12, é o antecedente internacional da proteção da intimidade e da vida privada (CF, art. 5º, X) e, mais recentemente, da proteção de dados pessoais.

Liberdades de pensamento, expressão e associação

- **Art. 18:** liberdade de pensamento, consciência e religião, incluindo mudar de religião ou crença.

- **Art. 19:** liberdade de opinião e expressão, sem interferência e independentemente de fronteiras.
- **Art. 20:** liberdade de reunião e associação pacíficas; ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação (item 2).
- **Art. 21:** participação política, acesso ao serviço público do próprio país e vontade do povo como base da autoridade do governo.

> **Bizu**
> A frase "ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação" (art. 20, item 2) é uma pegadinha clássica de prova. O direito de associação inclui a liberdade de não se associar.

5. Limites, deveres e vedação do abuso

Direitos humanos não são absolutos em todos os aspectos. O artigo 29 da Declaração afirma que todo ser humano tem **deveres para com a comunidade**, na qual o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade é possível. Também estabelece que, no exercício de seus direitos e liberdades, cada pessoa estará sujeita apenas às limitações determinadas **pela lei**, com o fim exclusivo de assegurar o reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática.

Há dois pontos de prova aqui. Primeiro: restrições a direitos só podem vir de **lei** e devem ter finalidade legítima. Segundo: a própria ideia de limite tem limite, pois o artigo 30 impede que a Declaração seja usada por qualquer Estado, grupo ou pessoa para destruir os direitos e liberdades que ela estabelece.

> **DUDH, art. 30**
> Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada como o reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa, do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos.

> **Atenção**
> Não confunda: limitar direitos por lei, para proteger direitos de outros e a ordem pública, é legítimo; limitar por mero arbítrio da autoridade não é. É essa a lógica do uso proporcional da força pelo agente de segurança.

6. A Declaração e a Constituição de 1988

A Constituição brasileira incorporou o espírito da Declaração em diversos pontos. A dignidade da pessoa humana é fundamento da República (art. 1º, III); a prevalência dos direitos humanos rege as relações internacionais do país (art. 4º, II); e o art. 5º traz um amplo catálogo de direitos individuais e coletivos.

> **CF/88, art. 4º, II**
> A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: [...] II - prevalência dos direitos humanos;

Além disso, o art. 5º, § 2º, abre o sistema constitucional aos direitos decorrentes de tratados internacionais, e o § 3º permite que tratados de direitos humanos aprovados em cada Casa do Congresso, em dois turnos, por três quintos dos votos, tenham equivalência de emenda constitucional. Isso vale para **tratados**; a Declaração, por ser resolução, não segue esse rito.

Correspondências úteis

DUDH	Constituição de 1988
Art. 1º (dignidade e igualdade)	Art. 1º, III; art. 5º, caput
Art. 5º (proibição da tortura)	Art. 5º, III
Art. 11 (presunção de inocência)	Art. 5º, LVII
Art. 12 (privacidade)	Art. 5º, X
Art. 18 (liberdade de crença)	Art. 5º, VI

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Uma questão afirma que a DUDH, por ser uma declaração, é tratado internacional ratificado pelo Brasil e, por isso, tem status de emenda constitucional. Avalie.

Resolução. Passo 1: a DUDH foi adotada como resolução da Assembleia Geral da ONU, não como tratado. Passo 2: o status de emenda constitucional (CF, art. 5º, § 3º) depende de tratado de direitos humanos aprovado em dois turnos, por três quintos, em cada Casa. Passo 3: a Declaração não passou por esse rito.

Resposta: Afirmação incorreta: a DUDH não é tratado e não tem status de emenda.

Exemplo 2

Um guarda aborda um suspeito e, para obter informação, o ameaça de agressão. Qual artigo da DUDH é violado?

Resolução. Passo 1: ameaçar para obter informação é tratamento cruel, desumano ou degradante, ou castigo. Passo 2: o artigo que veda essas condutas é o 5º. Passo 3: no direito brasileiro, o correspondente é o art. 5º, III, da CF.

Resposta: Violação do art. 5º da DUDH (proibição da tortura e de tratamento cruel, desumano ou degradante).

Exemplo 3

Julgue: "Segundo a DUDH, o direito de associação inclui a liberdade de não se associar."

Resolução. Passo 1: o art. 20 tem dois itens. Passo 2: o item 1 garante reunião e associação pacíficas. Passo 3: o item 2 diz que ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação.

Resposta: Correta.

Exemplo 4

Um servidor publica nas redes dados da vida privada de um cidadão para humilhá-lo. Qual direito da DUDH está em jogo?

Resolução. Passo 1: há interferência na vida privada e ataque à honra e à reputação. Passo 2: o art. 12 protege contra essas interferências e garante proteção da lei. Passo 3: no Brasil, o art. 5º, X, da CF reforça a proteção, com direito a indenização.

Resposta: Art. 12 da DUDH (privacidade, honra e reputação).

Erros frequentes e pegadinhas

Dizer que a DUDH é um tratado vinculante. Ela é resolução da Assembleia Geral; sua força é sobretudo moral e costumeira.

Trocar a data: a proclamação foi em 10 de dezembro de 1948, em Paris; a Carta da ONU é de 1945 e os Pactos, de 1966.

Achar que a Declaração proíbe qualquer restrição de direitos. O art. 29 admite limitações, mas somente por lei e com finalidade legítima.

Restringir a não discriminação do art. 2º a raça e sexo, esquecendo que o rol é exemplificativo ("qualquer outra condição").

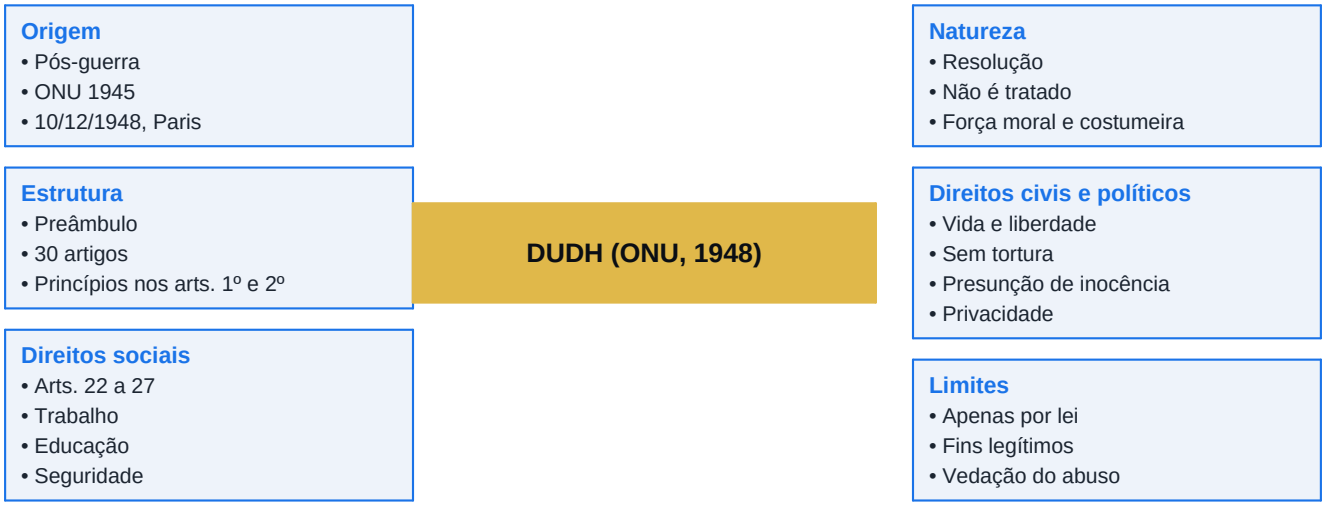
Confundir a presunção de inocência da DUDH (culpa provada de acordo com a lei, com garantias de defesa) com a redação constitucional brasileira (trânsito em julgado), que é mais específica.

Entender que o art. 9º proíbe toda prisão; ele proíbe a prisão arbitrária.

Esquecer que a DUDH também protege a liberdade de não se associar (art. 20, item 2).

Atribuir à Declaração o rito do art. 5º, § 3º, da CF, que se aplica a tratados de direitos humanos.

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma pessoa é mantida detida por vários dias, sem acusação formal, sem ordem de autoridade competente e sem qualquer base legal. Essa situação contraria especialmente o art. 9º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que veda

(A) a exigência de documento de identificação
(B) a limitação da liberdade de reunião pacífica
(C) a preferência por candidatos no acesso a funções públicas
(D) a prisão, a detenção ou o exílio arbitrários
(E) a restrição da livre escolha do trabalho

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em relação à escravidão e à servidão, a Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que

(A) elas são admitidas como pena por crime comum, quando houver decisão judicial que as determine
(B) elas são toleradas quando o trabalhador consente e recebe alguma remuneração pelo serviço
(C) ninguém será mantido em escravidão ou servidão, sendo proibido o tráfico de escravos
(D) elas podem subsistir em territórios sob tutela, conforme a legislação local aplicável
(E) elas são vedadas apenas aos nacionais do Estado em que ocorram, não aos estrangeiros

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, toda pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu, e também o direito

(A) de regressar ao seu país
(B) de permanecer em qualquer país estrangeiro, ainda que contra as leis locais
(C) de transportar todos os seus bens sem qualquer controle do Estado
(D) de adquirir automaticamente a nacionalidade do país de destino
(E) de ser dispensada de apresentar documentos nas fronteiras

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um cidadão decide mudar de religião e passa a manifestar sua nova crença em cultos públicos. De acordo com o art. 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos,

(A) a mudança de religião depende de autorização do Estado, que pode negá-la
(B) a liberdade de religião inclui mudar de crença e manifestá-la, em público ou em privado
(C) a manifestação religiosa só é admitida em ambiente estritamente privado
(D) apenas as religiões majoritárias gozam dessa liberdade
(E) a proteção alcança só a crença íntima, nunca o culto em comum

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em relação ao direito à instrução, a Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que

(A) a instrução superior será gratuita e obrigatória para todas as pessoas.
(B) a instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais, e a instrução elementar será obrigatória.
(C) a instrução será gratuita em todos os graus, porém sempre facultativa.
(D) a instrução técnica será obrigatória, e a elementar, facultativa.
(E) a gratuidade da instrução limita-se às pessoas que comprovem renda inferior a determinado valor.

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A chamada Carta Internacional dos Direitos Humanos é composta pela Declaração Universal e

(A) pela Carta da ONU e pelo Estatuto de Roma.
(B) pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
(C) pela Constituição Federal de 1988.
(D) pela Convenção de Genebra e pela Convenção de Haia.
(E) pelo Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e pelo Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O reconhecimento, em todos os lugares, da personalidade jurídica de todo ser humano, previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, significa que

(A) toda pessoa é sujeito de direitos perante a ordem jurídica, seja qual for sua nacionalidade
(B) só quem possui registro civil emitido por cartório pode exigir o cumprimento de seus direitos
(C) somente os nacionais do Estado são considerados sujeitos de direitos perante a lei
(D) a capacidade jurídica de cada indivíduo depende de sua condição econômica e social
(E) os estrangeiros só passam a ter direitos depois que obtiverem a naturalização

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um grupo, em rede social, incita publicamente a hostilidade contra pessoas de determinada origem nacional. À luz do art. 7º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, essa conduta

(A) é amparada pela liberdade de opinião, que prevalece de modo absoluto sobre a igualdade
(B) só interessaria à Declaração se fosse praticada por servidor público
(C) depende de autorização do Estado de origem das pessoas atingidas para ser reprimida
(D) escapa à Declaração, que trata apenas de relações entre Estados
(E) contraria o direito de todos à proteção contra qualquer incitamento à discriminação

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Quanto à natureza jurídica da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é correto afirmar que

(A) é um tratado internacional ratificado pelo Congresso Nacional com status de emenda constitucional.
(B) é lei federal brasileira.
(C) é uma resolução da Assembleia Geral da ONU, sem ratificação formal, mas com grande força moral e influência sobre constituições e tratados.
(D) não tem qualquer relevância jurídica.
(E) só obriga os países que votaram a favor dela.

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

De acordo com o art. 29 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no exercício de seus direitos e liberdades, toda pessoa estará sujeita

(A) a limitações definidas livremente pela autoridade pública, conforme a conveniência do momento e da situação política vigente no país.
(B) a nenhuma limitação, pois os direitos humanos são absolutos em qualquer circunstância, para qualquer pessoa e em qualquer época.
(C) a limitações impostas pelo costume local, ainda que contrárias à lei e aos direitos de outras pessoas da comunidade.
(D) somente às limitações previstas em acordos privados firmados entre as partes interessadas, sem intervenção do Estado.
(E) apenas às limitações determinadas por lei, para assegurar o respeito aos direitos de outrem e as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar democrático.

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: D

O art. 9º estabelece que ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. As demais alternativas tratam de outros direitos (reunião, funções públicas, trabalho), que não guardam relação com a situação descrita.

Questão 2 — Gabarito: C

O art. 4º da Declaração proíbe a escravidão e a servidão, bem como o trato dos escravos, em todas as suas formas, sem exceções por consentimento, por pena ou por território. As demais alternativas criam ressalvas que o texto não admite.

Questão 3 — Gabarito: A

O art. 13, item 2, garante o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e de regressar ao seu país. Não há, no texto, direito de permanência contra a lei local, de aquisição automática de nacionalidade ou de dispensa de controles de fronteira.

Questão 4 — Gabarito: B

O art. 18 protege a liberdade de pensamento, consciência e religião, o que inclui mudar de religião e manifestá-la pelo ensino, prática, culto e ritos, sozinho ou em comum, em público ou em privado. As demais alternativas restringem o direito.

Questão 5 — Gabarito: B

O art. 26 da DUDH reconhece que toda pessoa tem direito à instrução, que será gratuita pelo menos nos graus elementares e fundamentais, sendo a instrução elementar obrigatória. A instrução técnico-profissional deve ser generalizada, e o acesso à instrução superior baseado no mérito. Não há exigência de comprovação de renda para a gratuidade nos graus elementares.

Questão 6 — Gabarito: E

Os dois Pactos de 1966 deram força obrigatória aos direitos da DUDH; juntos formam a Carta Internacional dos Direitos Humanos. A Convenção Americana pertence ao sistema interamericano.

Questão 7 — Gabarito: A

O art. 6º garante a todo indivíduo o reconhecimento de sua personalidade jurídica em qualquer lugar. O erro comum é condicionar esse reconhecimento a registro, nacionalidade, renda ou naturalização, requisitos que a Declaração não estabelece.

Questão 8 — Gabarito: E

O art. 7º assegura proteção igual contra qualquer discriminação que viole a Declaração e contra qualquer incitamento a ela. A liberdade de expressão não é absoluta e a proteção não se limita a atos de agentes estatais.

Questão 9 — Gabarito: C

A DUDH é uma resolução, e não um tratado; por isso não passou por ratificação. Ainda assim, inspira constituições e tratados, e muitos de seus preceitos são tidos como costume internacional.

Questão 10 — Gabarito: E

O art. 29, item 2, da DUDH prevê que, no exercício de seus direitos e liberdades, toda pessoa estará sujeita apenas às limitações determinadas pela lei, com o único fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Ou seja, as limitações exigem previsão legal e finalidade legítima.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- A DUDH foi adotada em 10/12/1948, em Paris, pela Assembleia Geral da ONU.
- É resolução, não tratado, mas tem grande força moral e inspira constituições e tratados.
- DUDH + Pacto de Direitos Civis e Políticos + Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais = Carta Internacional dos Direitos Humanos.
- Tem Preâmbulo e 30 artigos; arts. 1º e 2º trazem os princípios; 3º a 21, direitos civis e políticos; 22 a 27, direitos econômicos, sociais e culturais.
- Art. 1º: todos nascem livres e iguais em dignidade e direitos.
- Art. 2º: direitos sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião, origem, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição.
- Art. 5º veda tortura e tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante; art. 9º veda prisão arbitrária.
- Art. 11: presunção de inocência até a culpa ser provada de acordo com a lei.
- Art. 12 protege a vida privada, a família, o lar, a correspondência, a honra e a reputação.
- Art. 20, item 2: ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação.
- Art. 29: deveres para com a comunidade e limitações só por lei; art. 30 veda usar a Declaração para destruir direitos.
- A CF/88 consagra a prevalência dos direitos humanos (art. 4º, II) e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III).

Fontes e referências

- UNICEF Brasil, texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos (Preâmbulo e arts. 1º a 30) — https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos
- Constituição Federal de 1988, arts. 1º, 4º e 5º — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.